Betriebskostenvorauszahlung anpassen

Mitteilung an die Mietpartei

Absender und Anschrift

An sämtliche Mietvertragsparteien und Zustellanschrift

Wohnung und Mietvertragsdatum

Ort und Datum

Guten Tag, nach der Ihnen zugegangenen Betriebskostenabrechnung passe ich die vereinbarten monatlichen Vorauszahlungen gemäß § 560 Absatz 4 BGB auf die nachstehend begründete Höhe an.

Abrechnungszeitraum und Datum der Abrechnung

Abrechnung zugegangen am

Umlagefähiger Jahreskostenanteil der Wohnung in EUR

Konkrete Kostenänderungen mit Nachweis in EUR pro Jahr und Begründung

Neuer Monatsbetrag = (Jahreskostenanteil + begründete jährliche Kostenänderungen) / 12. Nur bei einem vollständigen, repräsentativen Jahreszeitraum; sonst nachvollziehbare gesonderte Prognose beifügen.

Bisherige und neue monatliche Vorauszahlung in EUR

Neue monatliche Gesamtzahlung inklusive unveränderter Grundmiete in EUR

Erster zukünftiger Zahlungstermin nach Zugang

Die übrigen Vereinbarungen des Mietvertrags bleiben bestehen. Die Vorauszahlungen werden weiterhin jährlich abgerechnet.

Name der erklärenden Person und Funktion

Betriebskostenvorauszahlung anpassen

Anwendung und Prüfung

Für Wohnraum in Deutschland. Blankomuster, Prüfstand 01.11.2026. Vor Verwendung Vertragsdaten, Berechtigung und Einzelfall prüfen. Diese letzte Seite ist eine Arbeitshilfe und wird nicht mit dem Schreiben versandt.

Die PDF-Felder sind ausfüllbar, rechnen aber nicht automatisch. Eingaben speichern, Datei erneut öffnen und vor Versand auf Vollständigkeit prüfen. Eine eingetippte Namensangabe ersetzt keine gesetzlich vorgeschriebene Unterschrift. Die bearbeitbare Markdown-Fassung liegt neben dem PDF.

Vor dem Versand

Nur für vereinbarte Vorauszahlungen nach erfolgter formell und inhaltlich zutreffender Abrechnung. Für eine Pauschale gilt ein anderer Ablauf. Eine Senkung ist ebenso möglich wie eine Erhöhung. Bei streitigen Abrechnungsposten zunächst bereinigen.

Nicht schlicht einen Nachzahlungsbetrag durch zwölf teilen: Darin können ausgebliebene Zahlungen enthalten sein. Keine pauschalen Sicherheitszuschläge. Bekannte Preisänderungen konkret belegen; Doppelzählungen vermeiden. Bei Teiljahr, Leerstand oder Einmaleffekt gesondert prognostizieren.

§ 560 Absatz 4 BGB enthält keine starre Übernächster-Monat-Frist. Zugang und einen erst künftig fälligen Zahlungstermin dokumentieren; keine rückwirkende Anpassung. Beträge auf Cent runden und Addition kontrollieren.

Rechtsgrundlagen und Quellen

BGB § 560

BGH 28.09.2011 VIII ZR 294/10

BGH 15.05.2012 VIII ZR 245/11